

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2536
อัยการ สมุทรสงคราม
นาย สม ชาย สกุล นุ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 317

เด็กหญิงว.ไปที่บ้านของจำเลยเองและช่วยจำเลยทำขนมที่บ้านมารดาจำเลย
ทราบว่าได้เสียกับจำเลย แล้วจึงยอมให้อยู่บ้านกับจำเลยฉันสามีภริยาดังนี้เป็นเรื่อง
เด็กหญิงว. ต้องการเป็นภริยาจำเลยและสมัครใจไปจากบิดามารดาเอง จำเลยไม่ได้
พรากเด็กหญิงว. ไปจากบิดามารดาผู้ปกครองจึงไม่เป็นความผิดฐานพรากเด็กไปเพื่อ
การอนาจาร

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือจำเลยได้
กระทำชำเราเด็กหญิงวันดี ทำความชอบอายุ 14 ปีเศษซึ่งมิใช่ภริยาของตนจนสำเร็จ
ความใคร่ของจำเลยหลายครั้งโดยเด็กหญิงวันดี ทำความชอบ ยินยอมด้วยจำเลย
โดยปราศจากเหตุอันสมควรได้พรากเด็กหญิงวันดี ทำความชอบอายุ 14 ปีเศษ ไป
เสียจากนายปาน ทำความชอบและนางสำลี จันทิมา บิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็กหญิงวันดี ทำความชอบ เพื่อการอนาจารและกระทำชำเราขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 317

จำเลยให้การรับสารภาพฐานกระทำชำเรา แต่ปฏิเสธข้อหาพรากผู้เยาว์ไปเพื่อ
การอนาจาร

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 (ที่ถูกเป็นมาตรา 277 วรรคหนึ่ง)วางโทษจำคุก 4 ปี และปรับ 8,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ กึ่งหนึ่งคงให้จำคุก 2 ปี และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 3 ปี ขอให้ อื่นให้ยกโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอว่า เมื่อเดือน มกราคม 2533 เด็กหญิงวันดี ทำความชอบผู้เสียหายได้ออกจากบ้านซึ่งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ไปเที่ยวงานปีใหม่ที่บ้านอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร โดยไปพัก อยู่กับตาและยายแล้วได้รู้จักกับจำเลยซึ่งมีบ้านอยู่ห่างไป 800-900 เมตรประมาณ กลางเดือนมกราคม 2533 จำเลยได้เข้าไปหาเด็กหญิงวันดีในบ้านของตาและยาย แล้วได้เสียกัน ต่อมาประมาณต้นเดือนเมษายน 2533 เด็กหญิงวันดีได้ออกจากบ้าน ตาและยาย ไปอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่บ้านของจำเลย มีปัญหาวินิจฉัยตาม ฎีกาข้อแรกของโจทก์ ว่าจำเลยมีความผิดฐานพรากเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ไป จาก บิดามารดา ผู้ปกครองเพื่อการอนาจารหรือไม่ เห็นว่า ได้ความจากเด็กหญิงวันดี ว่าเด็กหญิงวันดีไปที่บ้านของจำเลยเองและช่วยจำเลยทำขนมที่บ้าน มารดาจำเลย ทราบว่าได้เสียกับจำเลยแล้วจึงยอมให้อยู่บ้านกับจำเลยฉันสามีภริยาดังนี้เป็นเรื่อง เด็กหญิงวันดีต้องการเป็นภริยาจำเลยและสมัครใจไปจากบิดามารดาเอง จำเลยไม่ได้ พรากเด็กหญิงวันดีไปจากบิดามารดาผู้ปกครอง จึงไม่เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ไปเพื่อการอนาจาร"

พิพากษายืน

(มงคล สรรพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนพ กิรติยุดิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ